



TEMARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Nuevo Modelo de Examen de Grado

ESCUELAS DE DERECHO, SEDES ANTOFAGASTA - COQUIMBO
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE

I. VALORES Y PRINCIPIOS SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL

- 1. VALORES CONSTITUCIONALES.** Bases de la Institucionalidad (antecedentes del Capítulo I y concepto). Artículo 1º: Estructura Social: Fundamento de la distinción entre Sociedad y Estado en la Constitución. A) Sociedad: persona, familia y cuerpos intermedios (sentido y alcance constitucional). B) Estado: concepción instrumental y deberes (función solidaria del Estado).

Valor de la primacía de la persona humana (art. 1º, inc. 1º y 4º): valor de la dignidad (garantía negativa y positiva de la persona); valor de la libertad (dimensiones y libre desarrollo de la personalidad); y valor de la igualdad (dimensiones como valor constitucional).

- 2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.** Relación entre valores y principios constitucionales.

Principio implícito de subsidiariedad (art. 1º, inc. 3º, y art. 19 nº 21, inc. 2º). Principio de pleno respeto de los derechos de las personas (art. 1º inc. 4º y art. 5º, inc. 2º). Principio democrático (artículo 4º: Sentido y alcance del principio democrático a nivel constitucional; principios básicos del régimen democrático y constitucional, art. 19, nº 15, inc. 6º). Principios vinculados al Estado de Derecho (arts. 6º y 7º): Principio de supremacía constitucional, Principio de juridicidad, Principio de garantes del orden institucional, Principio de vinculación directa de la Constitución, Principio de competencia y separación de los poderes, y Principio de responsabilidad.

II. ORGANOS CONSTITUCIONALES DE CONTROL

- 1.** Noción de control, principales características y clasificaciones. Diferencias entre control jurídico y control político.
- 2.** Control jurídico: concepto y características. Control constitucional y su clasificación: 2.1.) Control jurídico jurisdiccional a través de los Tribunales Ordinarios (Nulidad de Derecho Público, y panorama general de las acciones constitucionales y legales de tutela de derechos fundamentales), y a través del Tribunal Constitucional (objeción democrática, nombramiento de sus miembros, organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional y efectos de sus sentencias); y 2.2.) Control jurídico no jurisdiccional efectuado por la

Contraloría General de la República, trámite toma de razón y emisión de dictámenes.

3. Sistema de control concreto y represivo de constitucionalidad de la ley: Acción de Inaplicabilidad (art. 93 n° 6, e inc. 11º). Antecedentes, concepto y principales características. Anomalías de la inaplicabilidad y su vinculación con la acción de protección (amparo imperfecto o cuasi amparo). Tramitación (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional): conocimiento de forma por la Sala (requisitos de admisión a trámite y de admisibilidad; efecto de cosa juzgada) y conocimiento de fondo por el Pleno (*ratio decidendi* del fallo que resuelve el conflicto de relevancia constitucional). Efectos de las sentencias de inaplicabilidad y su conexión con la Acción de Inconstitucionalidad (art. 93 n° 7). Relación entre control concreto y abstracto. Principios de hermenéutica constitucional que inspiran el control abstracto de la Acción de Inconstitucionalidad.
4. Control político: diferencias entre fiscalización y control político en la Constitución. Facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados (art. 52 N° 1): objeto de fiscalización y modalidades de fiscalización. Facultad del Congreso Nacional para conocer de las acusaciones constitucionales (art. 52 N° 2 y art. 53 N° 1): Fundamento del juicio político, ilícitos constitucionales, autoridades que pueden ser acusadas, procedimiento y responsabilidades.

III. TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

1. Concepto: formal y material de los derechos fundamentales. Características de los derechos fundamentales: máximo rango, máxima fuerza jurídica, máxima importancia del objeto y el máximo grado de indeterminación (Robert Alexy). Clasificación de los derechos fundamentales: criterios de clasificación; derechos de primera, segunda y tercera generación (vinculación entre categorías de derechos).
2. Titularidad, ejercicio y renuncia de los derechos fundamentales. Estructura de las normas de derechos fundamentales: reglas y principios; principales consecuencias de la distinción en la interpretación constitucional.
3. Garantías normativas de los derechos fundamentales: 3.1.) Garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales (art. 19 n° 26: garantía de interpretación, teoría absoluta y relativa). Principios implícitos de ponderación y proporcionalidad como técnica de solución de antinomias en materia de derechos fundamentales: principio de ponderación (exigencias) y principio de proporcionalidad (sub principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto); 3.2.) Garantía de la reserva de ley en la regulación de los

derechos fundamentales (arts. 19 n° 26 y 63 n° 2); reserva absoluta en materia de derechos fundamentales; configuración y limitación de los derechos fundamentales por el legislador.

IV. DERECHOS CONSTITUCIONALES EN PARTICULAR

1. Derecho a la vida (art. 19 n° 1): contenido esencial constitucionalmente garantizado y alcances de este derecho. Problemática en torno a la tutela del no nacido. La pena de muerte. Prohibición de todo apremio ilegítimo.
2. Derecho a la igualdad: Igualdad ante la ley y en la ley (art. 19 n° 2): contenido esencial constitucionalmente garantizado y alcances de este derecho. Tipologías de la discriminación (directa, indirecta, positiva y por indiferenciación) y el concepto de discriminación de la ley 20.609. Derecho a la igualdad ante la justicia (art. 19 N° 3, incs. 1° a 6°): contenido esencial constitucionalmente garantizado y alcances de este derecho. Derecho a la acción o a tutela judicial; derecho a la defensa jurídica; debido proceso: derecho a un juez natural, y derecho a un racional y justo procedimiento e investigación (particularidades del debido proceso en Chile) Garantías judiciales del artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos.
3. Derecho a la privacidad: noción de privacidad, orígenes de este derecho. Derecho a la vida privada y a la honra (art. 19 n° 4): contenido esencial constitucionalmente garantizado y alcances de este derecho. Privacidad e intimidad: precisiones conceptuales. Protección de datos. Esfera de lo privado y de lo público: límites al ejercicio legítimo del derecho a la vida privada. Derecho implícito a la propia imagen. El derecho a honra y la relevancia del efecto reparatorio en su contenido esencial.
4. Libertad de conciencia, manifestación de las creencias y libertad de culto: diferencias conceptuales y contenido esencial constitucionalmente garantizado (art. 19 n° 6). Importancia de la Ley n° 19.638 en la materia. Derecho implícito a la objeción de conciencia y sus alcances constitucionales.
5. Libertad personal y seguridad individual: contenido constitucionalmente garantizado (art. 19 n° 7, letra a: libertad ambulatoria); requisitos de la privación o restricción de la libertad (art. 19 n° 7, letras b y c).

6. Libertad de expresión: contenido esencial constitucionalmente garantizado y alcances de este derecho (art. 19 n° 12). Antinomias con el derecho a la privacidad o la honra. La televisión y la producción cinematográfica.
7. Derecho de propiedad (art. 19 n° 24, incs. 1° a 5°): contenido esencial constitucionalmente garantizado y alcances de este derecho. Derecho de propiedad en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes corporales e incorporeales. El problema de los bienes incorporeales. Facultades o atributos esenciales del dominio. Función social de la propiedad. Expropiación: fase legal, administrativa y judicial.
8. Situación de los derechos sociales en la Constitución: Derecho a la protección de la salud (art. 19 n° 9): justiciabilidad y ámbito de aplicación; Derecho a la educación (art. 19 n° 10): contenido constitucionalmente garantizado; Derecho a la libertad de trabajo, la libertad de contratación y libre elección del trabajo, y derecho a huelga (art. 19 n° 16): contenido y alcances constitucionales.

V. GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS

1. Acción Constitucional de Protección (art. 20): Antecedentes, concepto y principales características. Tramitación (Auto Acordado de la Corte Suprema): formalidades de interposición, plazo, juicio de admisibilidad, resolución de fondo y apelación; situaciones jurídicas subjetivas objeto de amparo; sujetos de la acción y pretensiones que pueden hacer valer; presupuestos de la acción: a) acción u omisión ilegal o arbitraria, y b) privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; facultades del Tribunal competente y efectos de la sentencia (efectos de cosa juzgada material y formal). Compatibilidad entre la acción de protección y otras acciones de rango legal.
2. Acción Constitucional de Hábeas Corpus (art. 21): Antecedentes, concepto y principales características. Situaciones jurídicas subjetivas objeto de amparo; sujetos de la acción y pretensiones que pueden hacer valer; presupuestos de la acción: a) arresto, detención y prisión con infracción de la Constitución y/o las leyes, y b) toda otra forma ilegal de privación, perturbación o amenaza del artículo 19 n° 7; facultades del Tribunal competente; tramitación (Auto Acordado de la Corte Suprema).
3. Acción Constitucional de Reclamación de la Nacionalidad (art. 12): Antecedentes y principales características. Relación con los derechos de los migrantes. Objeto

de amparo: Derecho a la nacionalidad (arts. 10 y 11). Presupuestos, tribunal competente y particularidades procesales de la acción.

4. Acción Legal Antidiscriminación (Ley 20.609): Antecedentes y principales características. Presupuestos, tribunal competente, tramitación y problemáticas probatorias de la ley. Incompatibilidad con la Acción de Protección.
5. Garantías Internacionales de los Derechos Humanos: El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Antecedentes, órganos que lo conforman (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos). Derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo (art. 25 de la Convención Americana). Análisis de casos en que el Estado de Chile ha sido parte ante la Comisión y la Corte Interamericana.